Vedlegg B1

Tiltak: Ny enebolig
Tiltakshaver: Konsepthus AS
Tiltaksadresse: Gamle Alværnvei 65, 1453 Bjørnemyr
Gbnr.: 30/45/0/0

SØK: Konsepthus AS | Tegnebua
Adresse: Gamle Hellvikvei 11, 1459
Kontaktperson: Jakob Bjøndal
Dato: 01.09.2024

DISPENSASJON

Det vil søkes om to dispensasjoner ifbm. tiltaket:

1. Søknad om midlertidig dispensasjon fra pbl. §18.1: Krav til opparbeidelse av vei
2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse «1.2.1 Vei»

Dispensasjon 1: Midlertidig dispensasjon fra pbl. §18.1: Krav til opparbeidelse av vei

SØK er usikker på om det i utgangspunktet er nødvendig å søke om denne dispensasjonen, men gjør det «for sikkerhets skyld».

SØK leser av kommunens vedtak i vedlegg Q4 (sak 528/13) at «Gamle Alværnvei er ferdig opparbeidet til regulert standard, men ikke formelt overtatt av kommunen. Eier av gnbnr 30/44 har forpliktet seg til å bidra med sin andel av opparbeidelseskostnaden for veianlegg i henhold til gjeldende reguleringsplan. Kostnaden skal fordeles mellom grunneiere som angitt i erklæring datert 05.10.09 (dokument 09/1720-5).».

Krav til opparbeidelse av vei

Etter plan- og bygningsloven § 18-1 følger det at i regulert strøk kan grunn bare bebygges, eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller gis en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Tredje ledd i bestemmelsen åpner opp for at det kan gis dispensasjon fra kravet.

Gamle Alværnvei er regulert til offentlig vei, men er privat og ikke ferdig opparbeidet i tråd med reguleringsplanen. Det må derfor søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 18-1.

Vilkår for dispensasjon
Det er iht. plan- og bygningslovens § 19-2 satt to betingelser som skal ivaretas for å gi dispensasjon.

1. Hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Heller ikke hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 kan være vesentlig tilsidesatt ved tiltaket.
2. Fordelene ved dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Etterfølgende drøfting referer til disse betingelser.

Hva er hensynet bak bestemmelsen?
Hensynet bak Plan- og bygningsloven §18-1 er å sikre at opparbeidelse av vei, vann og avløp og nødvendig infrastruktur er etablert før området bebygges.

Blir hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt?
Med referanse til vilkår i plan og bygningsloven følger her en drøfting om hensynet bak bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt?

- Gamle Alværnvei er regulert til offentlig vei. Eksisterende veitrasé er delvis opparbeidet i forbindelse med utbygging av området. Gamle Alværnvei nordre del er opparbeidet med 5 meter bredde på veg og 1,5 meter til annen veggrunn bort til Lalienveien.
- Eksisterende veitrasé i Gamle Alværnvei søndre del er opparbeidet 4 meter i bredde og 1,5 meter til annen veggrunn.
- Veinettet i Gamle Alværnvei tilfredsstiller reguleringsbestemmelse punkt 1.2.1.
- Boligområdet er etablert for mange år siden og Gamle Alværnvei benyttes daglig til og fra boliger med bil, på sykkel eller til fots. Veien er i dag fult ut fungerende som adkomstvei for kjørende, syklende og fotgjengere.
- Kommunen har i sak 22/2744 uttrykt at det som er mangelen med Gamle Alværnvei er at «Gamle Alværnvei er i dag regulert med en veibredde på 10 meter. Den er ikke opparbeidet i tråd med reguleringsplanen Vestfjordtomtene, og en må enten søke om midlertidig dispensasjon fra opparbeidelseskravet i § 18-1 eller opparbeide før en får tillatelse til nybygg bolig.». Nordre del er altså opparbeidet bredere enn det som er regulert. Dette gjør veiforholdene enda bedre og oversiktlig.
- Gamle Alværnvei har vært benyttet som adkomstvei til eiendommer i området. Det er en krevende prosess å utvide veibredden i et etablert boligstrøk, og dette vil fremstå som en uoverkommelig oppgave for en liten privat aktør.
- Gamle Alværnvei kan betraktes som tilnærmet ferdig opparbeidet. Veien vil få minimal belastningsøkning som følge av tiltaket. Den totale belastningen av Gamle Alværnvei vil ikke øke som følge av tiltaket. Veistrekningen betraktes videre å ha tilstrekkelig kapasitet til å ivareta fremkommelighet og sikkerhet for de omsøkte tiltak.
- Vann og avløp og nødvendig infrastruktur er etablert i området og dimensjonert slik at ny skissert bolig kan knytte seg til eksisterende anlegg uten videre oppgraderinger.
- Adkomst for utrykningskjøretøy og renovasjon er ivaretatt.
- Avkjøringen til omsøkt eiendom er maks 4 meter, og er tydelig fysisk avgrenset, slik at all inn- og utkjøring til eiendommen skjer på dette punktet.
- Stigningsforholdene på avkjøringen tilfredsstiller kravene til kommunen og Statens vegvesen, da tomten er så å si flat ved veien, avkjørsel-, snu og parkeringsarealer. Parkerings- og snuarealer vil skje på egen tomt, og følger Statens vegvesens Håndbok N100.
- Utbyggingen er oppgitt i tråd med reguleringen. Det søkes om en lettstelt bolig, som er et positivt tilskudd til bomiljøet.
- Villighetserklæring for opparbeidelse av Gamle Alværnvei kan signeres dersom kommunen setter dette som et vilkår i tillatelsen.
- Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, og det foreligger ikke rekkefølgekrav i reguleringsplan med krav om utbedring av Gamle Alværnvei. Søker kan ikke se at dispensasjon fra opparbeidelseskravet bidrar med noen direkte ulemper, foruten de forhold som det søkes dispensasjon fra. Tinglyst villighetserklæring for opparbeidelse av vei vil avhjelpe eventuelle ulemper.

- Disse forhold taler i så måte for at hensynet bak opparbeidelseskravet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved innvilget dispensasjon, jf. § 18-1.

Oppsummering:
Med referanse til de nevnte momenter argumenteres det for at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Blir hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 vesentlig tilsidesatt?
Formålsbestemmelsen i plan og bygningsloven handler om å sikre bærekraftig utvikling, helhetlig planlegging, grundig og demokratisk prosess, forsvarlige byggetiltak i tråd med plan herunder ivareta barn og unge, universell utforming og estetikk.

Blir hensynene vesentlig tilsidesatt?

Formålsbestemmelsen i plan og bygningsloven handler om å sikre bærekraftig utvikling, helhetlig planlegging, grundig og demokratisk prosess, forsvarlige byggetiltak i tråd med plan herunder ivareta barn og unge, universell utforming og estetikk.

- Det at veien ikke er ferdig opparbeidet har ingen konsekvens for sikkerhet eller som vil gå på bekostning av barn og unges interesser.
- Tiltaket vil ikke utløse vesentlig økt trafikk som vil endre dagens bruk eller gjøre sikkerheten dårligere for de som ferdes langs veien.
- Tiltaket står ikke i veien for at veien kan ferdigstilles som planlagt på hvilket som helst tidspunkt senere.
- Eksisterende boligområdet er etablert for mange år siden og veien benyttes daglig til og fra boliger med bil, på sykkel eller til fots. Veien vedlikeholdes jevnlig og brøytes og strøs på vinterstid.

Oppsummering:
Det argumenteres for at det å gi dispensasjon ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak formålsbestemmelsen §1-1.

Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon
Med referanse til vilkår i plan og bygningsloven følger her en drøfting hvorvidt fordeler ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering?

Fordeler:
- Tiltaket er plassert innenfor byggegrense mot Gamle Alværnvei. Omsøkte tiltak vil ikke stå til hinder for at Gamle Alværnvei kan opparbeides ferdig på et senere tidspunkt.
- Tiltakshaver er positiv til å tinglyse villighetserklæring for opparbeidelse av vei og for avståelse av areal avsatt til veiformål blir heftet på eiendommen. Det sikrer at eier av eiendommen er forpliktet til å bistå økonomisk i fremtiden.
- Gamle Alværnvei er regulert til offentlig vei. Eksisterende veitrasé er opparbeidet i forbindelse med utbygging av området. Veien er 4 meter i bredde og det er totalt 1,5 meter til annen veggrunn.

- Boligområdet er etablert for mange år siden og veien benyttes daglig til og fra boliger med bil, på sykkel eller til fots. Veien er i dag fult ut fungerende som adkomstvei for kjørende, syklende og fotgjengere.
- Gamle Alværnvei kan betraktes som tilnærmet ferdig opparbeidet. Veien vil få minimal belastningsøkning som følge av tiltaket. Den totale belastningen av Gamle Alværnvei vil ikke øke som følge av tiltaket. Veistrekningen betraktes videre å ha tilstrekkelig kapasitet til å ivareta fremkommelighet og sikkerhet for de omsøkte tiltak.
- Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, og det foreligger ikke rekkefølgekrav i reguleringsplan med krav om utbedring av Gamle Alværnvei. Søker kan ikke se at dispensasjon fra opparbeidelseskravet bidrar med noen direkte ulemper, foruten de forhold som det søkes dispensasjon fra. Tinglyst villighetserklæring for opparbeidelse av vei vil avhjelpe eventuelle ulemper.
-

Ulemper:

- Det utpeker seg ingen utpregede ulemper ved å innvilge dispensasjon.

Oppsummering:
Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å innvilge dispensasjon for å være klart større enn ulempene.

Andre eiendommer i Gamle Alværnvei som har fått innvilget dispensasjon fra pbl. § 18.1:

- Vedtak (545/13) datert 11.12.2013: Dispensasjon fra krav om opparbeidelse av fortau og rammetillatelse til oppføring av nybygg enebolig (hus C) på gnr. 30 bnr. 44.
- Vedtak (546/13) datert 11.12.2013: Dispensasjon fra krav om opparbeidelse av fortau og rammetillatelse til oppføring av nybygg bolig (hus D) på gnr. 30 bnr. 44.
- Vedtak (528/13) datert 10.12.2013: Dispensasjon fra krav om opparbeidelse av fortau, og rammetillatelse til riving av eksisterende fritidsbolig og uthus, samt oppføring av nybygg enebolig (hus A) på gnr. 30 bnr. 44.
- Vedtak (411/14) datert 28.10.2014: Rammetillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 30 bnr. 20.
- Vedtak (398/14) datert 16.10.2014: Rammetillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 30 bnr. 15.
- Vedtak (199/15) datert 08.07.2015: Dispensasjon fra byggeforbudet utenfor regulert byggegrense og rammetillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 30 bnr. 20.
- Vedtak (384/18) datert 08.11.2018: Dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei (reguleringsplanbestemmelse pkt. 1.2.1, 1. avsnitt, og rammetillatelse til riving av eksisterende garasje og oppføring av nybygg bolig på gnr. 30 bnr. 34.
- Vedtak (462/19) datert 21.11.2019: Dispensasjon fra byggeforbudet utenfor regulert byggegrense og krav om opparbeidelse av fortau, og rammetillatelse til riving av deler av eksisterende bolig på gnr. 30 bnr. 16, oppføring av tilbygg, fasadeendring, utvidelse av eksisterende terrasse og etablering av to parkeringsplasser på terreng.
- Det er flere eksempler.

Konklusjon
Med referanse til plan- og bygningslovens §19-2 kan følgende oppsummeres.

1. Tiltaket vil ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsene. Heller ikke hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven §1-1 blir vesentlig tilsidesatt ved tiltaket.
2. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Tiltakshaver argumenterer derfor for at dispensasjon bør kunne innvilges.

Dispensasjon 2: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse «1.2.1 Vei» og 1.2.2. Vann og avløp

Krav i reguleringsplan:

Eiendommen ligger i reguleringsområdet «Vestfjordtomtene – søndre del» i felt B4 som har rekkefølgebestemmelser:

1.2.1: Område B1 og B4 kan ikke bygges ut før fortau langs Orreholtet og Lindemannsvei, er ført frem til og med GS1 i henhold til reguleringsplan. for bygging av fortau og vei.

1.2.2: Boligområdene kan ikke bygges ut før vann og avløp er ført fram i henhold til en helhetlig vann- og avløpsplan for området.

§ 19-2

Dispensasjon kan ifølge plan- og bygningslovens § 19-2 bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må etter en samlet vurdering fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.
Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon. Disse hensynene hindrer likevel ikke at det dispenseres fra eldre planer der området ikke er fullt utbygget og der reguleringsbestemmelsene er til hinder for, eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Relevante saker og vurderinger gjort av kommunen

I andre saker i Gamle Alværnvei har kommunen i klare ordelag gitt uttrykk for at det er liten sannsynlighet for at reguleringsplanen vil bli gjennomført. Det vises til sak 21/2292 (vedlegg Q6). I Gamle Alværnvei 50 hvor følende fremgår:

«Slik det er nå har ikke kommunen noen planer for dette området, og det er usikkert hvor lang tid det kommer til å ta.»

I samme sak vises det il at kommunens politikere er klar over situasjonen. Det vises til uttalelse fra leder i Planutvalget Erik Adland:

> *«Hei*
>
> *Vi er oppmerksomme på det du tar opp. Saken er nå kun et varsel om detaljregulering. Hele dette problemet med Tømmerbakkevei, Lindemannsvei og Gamle Alværnvei er ikke blitt løst på en god måte. Utfordringen nå er at det er få tomter igjen å fordele kostnadene på. Det er bratt i terrenget samt at det er noe uenighet mellom grunneieren i området hvilke veier som skal benyttes.»*

I dette området er det, som kommunen selv sier, noen få fritidsboliger og noen ubebygde tomter, men likevel for få eiendommer igjen til at det er mulig å gjennomføre reguleringsplanen i sin nåværende form. I en slik situasjon vil kommunens avslag innebære byggeforbud i et område som er regulert til boligformål. Dette er ikke intensjonen bak plan- og bygningslovens $ 19-2. Det kan heller ikke være slik at eksisterende boligeiendommer ikke skal kunne bebygges.

Spørsmålet blir deretter om stor fare for presedens likevel tilsier at søknaden bør avslås.

Det er i denne saken søkt om midlertidig dispensasjon, gjerne ved at det tinglyses en erklæring på eiendommen. Dersom det har blitt gitt tilstrekkelige dispensasjoner i området, står det kommunen fritt å bestemme at det bør utarbeides en ny plan før det gis tillatelse til flere tiltak. Da vil samtlige grunneiere med tinglyst midlertidig dispensasjonsvedtak være forpliktet til å være med og dekke sin del av kostnadene til utbygging av vei, vann- og avløp.

Dette vil sannsynligvis være den beste løsningen på en nå svært fastlåst situasjon i området. Kommunen har med andre ord ingen grunn til å frykte negative konsekvenser av presedens på sikt.

Saken må også ses i sammenheng med området utenfor felt B4, og området rett utenfor reguleringsplanen. Omsøkt eiendom ligger midt i et boligområde hvor det er bygd rekkehus/terrassehus md 31 enheter, flere «nye» eneboliger og godkjent f.eks. 4 boenheter på naboeiendom i Gamle Alværnvei 61 i 2013. Flere av eiendommene som bebygges i nærheten, men som ligger utenfor den aktuelle reguleringsplan, knytter seg til samme vei, vann- og avløpssystem.

Det finnes flere eksempler på at kommunen har uttalt seg positivt til byggesaker, til tross for at fortau langs Orreholtet og Lundemannsvei ikke er ferdig utbygd. I sak 528/13 (vedlegg Q4) som omhandler tiltak for eiendom med gnr. 30 og bnr. 44, så har kommunen uttalt følgende:

«Gamle Alværnvei er ferdig opparbeidet til regulert standard, men ikke formelt overtatt av kommunen. Eier av gnbnr 30/44 har forpliktet seg til å bidra med sin andel av opparbeidelseskostnaden for veianlegg i henhold til gjeldende reguleringsplan. Kostnadens kal fordeles mellom grunneiere som angitt i erklæring datert 05.10.09 (dokument 09/1720-5).
Det gis dispensasjon for krav om bygging av fortau langs Orreholtet og Lindemannsvei med bakgrunn i TMP-vedtaket i sak 095/13.».

Videre har kommunen uttalt seg i sak 462/19 for eiendom gnr. 30 og bnr. 16 (Gamle Alværnvei 44). Her vedtas følgende: *«Gnr. 30 bnr. 16 har adkomst via Gamle Alværnvei. Orreholtet og Lindemannsvei, der fortau skal opparbeides, anses ikke forbundet med omsøkte tiltak. Dette da tiltaket ikke påvirker dagens trafikkbilde. Det aktuelle fortauet vil ikke benyttes av gående/syklende til boligen på gnr. 30 bnr. 16. Etter en konkret vurdering anses ikke hensynet bak bestemmelsen for å være vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon.».*
Det samme kan vel sies å gjelde omsøkt tiltak i Gamle Alværnvei 65.

I sak (384/18) som gjelder tiltak i Gamle Alværnvei 43 (vedlegg Q5), så uttaler kommunen følgende:
«Hensynet bak rekkefølgebestemmelsen er å sikre nødvendig infrastruktur i et regulert område før området bebygges. Øvrige rekkefølgebestemmelser for B4 for VA-anlegg og Gamle Alværnvei, er opparbeidet. Det er kun rekkefølgebestemmelsen det søkes dispensasjon ifra som gjenstår. Det foreligger videre en erklæring som kommunen ved virksomhet infrastruktur og vannmiljø kan godkjenne/underskrive. Det blir da sikret at det bidras med opparbeidelseskostnader. Etter en konkret vurdering anses ikke hensynet bak bestemmelsen for å være vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon. Videre må man vurdere om fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene. Vurdering av om fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene I tillegg til ovennevnte vurderinger, er det tidligere gitt dispensasjon for samme forhold i en annen byggesak. Utbyggingen er oppgitt i tråd med reguleringen. Som søker nevner er det ønske om en lettstelt bolig, som er et positivt tilskudd til bomiljøet. Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har også uttalt at det kan gis dispensasjon fra rekkefølgekravet

som gjenstår. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved dispensasjon for å være klart større enn ulempene.»

Vi ser at det samme kan vurderes om tiltak i Gamle Alværnvei 65.

I sak 334/20 som gjelder tiltak i Lindemannsvei 59, så har kommunen vurdert følgende i søknad om ny enebolig:

«Reguleringsbestemmelse 1.2.1 har følgende ordlyd: «Område B1 og B4 kan ikke bygges ut før fortau langs Orreholtet og Lindemannsvei, er ført frem til og med i GS1 i henhold til reguleringsplan» Eiendommen gnr. 30 bnr. 93 ligger i område B1. Det har ikke blitt satt krav opparbeidelse av veianlegg i området tidligere ved utbygging av naboeiendommer og nærliggende eiendommer. Kommunen finner det riktig å ikke pålegge tiltakshaver ansvar for opparbeidelse av adkomstvei, gang- og sykkelvei frem til offentlig vei og innen reguleringsområdet Vestfjordtomtene søndre del. Plan- og bygningsmyndigheten vurderer hensynet til krav om opparbeidelse, jf. pbl 18-1 og rekkefølgebestemmelse 1.2.1 Vei, til å være ivaretatt ved dispensasjon med vilkår om tinglyste erklæringer. Flere eiendommer har fått innvilget dispensasjon fra opparbeidelseskravet, og det foreligger flere tinglyste villighetserklæringer for anleggsbidrag til fremtidig utbygging av veianlegg. Opparbeidelse av veianlegg sikres med villighetserklæring og erklæring om avståelse av areal avsatt til veiformål. Det er i saken stilt vilkår om tinglyst villighetserklæring for opparbeidelse av veianlegg og avståelse av areal avsatt til veiformål før igangsettingstillatelse kan gis, dette til sikkerhet for fremtidig opparbeidelse av veianlegg, jf. pbl § 18-1 og rekkefølgebestemmelse 1.2.1 om krav til opparbeidelse av vei.

I området frem til opparbeidet offentlig vei og reguleringsplanområdet Vestfjordtomtene søndre del er flere eiendommer bebygd uten at veianlegg har blitt opparbeidet. Kommunen har i området godkjent flere dispensasjoner med forutsetning om å tinglyse heftelse på eiendommen for å sikre fremtidig opparbeidelse og grunnavståelse. Eksisterende veianlegg anses også som tilstrekkelig for eiendom gnr. 30 bnr. 93.

På nåværende tidspunkt er det ikke hensiktsmessig å kreve full opparbeidelse av veianlegg. Det vil medføre opparbeidelse av store deler av Lindemannsvei, til og langs eiendommen og frem Gamle Alværnvei. Det vil kunne medføre fjerning av enkelte bygg, gjerder og hageanlegg for tilgrensende eiendommer. Det er grunn til å forvente at en slik prosess vil kunne kreve ekspropriasjon og være tidkrevende. Dersom tiltakshaver måtte ha realisert full opparbeidelse etter pbl. § 18-1 og gjeldende reguleringsplan ville det medføre urimelige store kostnader da dette ikke er pålagt andre hjemmelshavere i området ved tillatelse til tiltak. Ansvarlig søker viser til at eiendommen er regulert til boligformål og er i overenstemmelse med planformål. Det er vist til at fritidsboligen er i dårlig stand. Riving, tilbygg og bruksendring til bolig vil derfor bli et positivt bidrag til bomiljøet. Ny enebolig vil følge dagens byggtekniskforskrift TEK 17 og bruke mindre energi på oppvarming. Det er vist til at dispensasjon med vilkår om villighetserklæring for opparbeidelse av veianlegg og avståelse av areal avsatt til veiformål, vil kunne bidra til opparbeidelse av veianlegg med fortau, gang og sykkelvei. Kommunen og /eller andre utbyggere vil kunne nyttiggjøre anleggsbidraget fra gnr. 30 bnr. 93 og sørge for opparbeidelse av veianleg og realisering av reguleringsplanen. Det er forventet at kostnader for veiutbygging kan deles mellom flere eiendommer. Ansvarlig søker har vist til flere ubebygde eiendommer i området».

Omsøkt tiltak i Gamle Alværnvei 65 burde vurderes på samme måte. Det er ingen forskjell på dette tiltaket og nevnte tiltak i Lindemannsvei 59 annet enn at vei, vann og avløp faktisk er opparbeidet og i god stand i Gamle Alværnvei, og at fortau i Lindemannsvei og Orreholtet ikke vil ha noe praktisk betydning for Gamle Alværnvei 65.

Reguleringsplanen
Reguleringsplanen er fra 2005 med dens tid vurderinger og kunnskap. Vi mener at det skal mer til for å dispensere dersom planen er helt ny. I dette tilfellet er planen 20 år gammel. Selv om planen ikke av den grunn mister sin relevans, finner vi at den har mistet noe av sin funksjon som styringsverktøy, og at det av den grunn ikke er like høy terskel for å dispensere fra den. Realiteten er at det i dette området har skjedd en utvikling på de 20 årene siden planen tredde i kraft, og at det er innvilget flere lignende dispensasjoner som overskrider bestemmelsene større og mindre grad.

Sammenligner man denne saken med de andre dispensasjonssakene i reguleringsplanen, så finner man at omsøkt eiendom er bedre egnet. Årsaken til denne vurderingen er at det er svært enkelt å etablere avkjørsel, «internvei», parkering og snusituasjon på eiendommen, det, veien er opparbeidet med 4 meters bredde (ref. reguleringsbestemmelsen), og vann og avløp ligger klart ved tomten. Flere av de andre eiendommene som er blitt innvilget dispensasjon og byggetillatelse har ikke hatt lignende forhold og infrastruktur.

Vi mener at omsøkt tiltak er av et såpass begrenset omfang at en detaljregulering av tomten eller en reguleringsendring er unødvendig bruk av ressurser. Kostnaden og arbeidet med å søke å evt. få innvilget en reguleringsendring for dette tiltaket vil være vesentlig større enn samfunnsnytten ved innvilgelse av dispensasjon.

Man kan mene at for mange dispensasjoner blant annet kan uthule reguleringsplanen og hensynet bak den. I så fall praktiserer kommunen et «førstemann til mølla»-prinsipp, hvor tomteeiere som søkte først sitter med en stor fordel av at det ikke er vedtatt «for mange» dispensasjoner og at kommunen ikke har begrenset befolkningens eiendommer gjennom bestemmelser om antall boligbygninger KP § 1. Det kan oppleves som at de tomteeiere som er først ute til å søke, men ikke nødvendigvis har det beste prosjektet eller best egnet tomt, får tillatelse først. Likebehandling er viktig, og vi er av den oppfatning at omsøkt eiendom burde behandles på samme premisser som blant annet eiendommene nevnt i de tidligere eksemplene.

Reguleringsplanen blir ikke mindre troverdig av å tillate bygging av en ny enebolig, slik de allerede har godkjent i flertall i tidligere saker.

Videre vil ikke en tillatelse gjøre reguleringsplanen uforutsigbart for naboer, da naboer har mulighet til å uttale seg i nabovarslinger og selv kan søke om dispensasjon dersom det er ønskelig. «Naboer» i området har for øvrig søkt om dispensasjoner i minimum 12 andre tilfeller.

Vi mener en dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen ikke vil sette planbestemmelsene vesentlig til side iom. at man forplikter seg til å bidra med sin andel av opparbeidelseskostnaden for veianlegg i henhold til gjeldende reguleringsplan, videre anses eksisterende veianlegg som tilstrekkelig for eiendommen og tiltaket vil ikke påvirke dagens trafikkbilde i nevneverdig grad. Det aktuelle fortauet i rekkefølgebestemmelsen vil heller ikke benyttes av gående/syklende til omsøkt bolig. Fortauet som skal opparbeides anses ikke som forbundet med omsøkte tiltak.

Vi mener videre at omsøkt tiltak er i svært begrenset omfang enn hva man kunne ha søkt om. Eiendommen er i område B4, hvor det tillates åpen småhusbebyggelse. Man kunne derfor ha søkt om eksempelvis tomannsbolig på eiendommen.

Rekkefølgebestemmelser

Med bakgrunn i Granavolden-plattformen har regjeringen nedsatt et lovutvalg med sikte på å bedre sammenhengen mellom planlegging og byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler m.v. Utvalgets forslag fremgår av Kommunal og Næringsdepartementets høringsnotat, hvor høringsfristen utløp 01.11.2021. Den viktigste endringen, etter vårt skjønn, består i at det foreslås at det i reguleringsplan kan inntas bestemmelser om fordeling av kostnader knyttet til opparbeidelse av infrastruktur. Fordelene er åpenbare, herunder slippe at første utbygger får mer-belastningen og at andre blir "gratis-passasjerer". Ulempen er at dette vil gjøre reguleringsarbeidet mer krevende, med økt krav til kompetanse hos kommunene og risiko for forsinkelser.

En tinglyst villighetserklæring på opparbeidelse av vei vil bidra til at man til slutt har midler til å gjennomføre alle rekkefølgebestemmelser i planen.

I Mortensrud-dommen (HR-2021-953 A) har Høyesterett fastslått at hvor kommunen selv ikke har til hensikt å utføre tiltaket, kan det bare oppstilles rekkefølgekrav for å dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av den aktuelle utbyggingen, eller for å avhjelpe ulemper denne fører til. Det må være en slik relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Det er ikke adgang til å gi rekkefølgebestemmelser for å ivareta mer generelle behov og målsettinger.

Konsekvenser av dommen er at rekkefølgekravet må:

- Dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av utbyggingen, eller
- Avhjelpe ulemper utbyggingen fører til
- Ha relevant og nær sammenheng med tiltaket og utbyggingsprosjektet
- Ses i sammenheng med eksisterende bebyggelse og infrastruktur i området
- Samlet sett være nødvendige i nærmiljøet hvis utbyggingen gjennomføres
- Ses i sammenheng med området utenfor planområdet, da det også kan gjelde tiltak der

Vi mener at all infrastruktur ifbm. tiltaket er på plass og at tiltaket ikke har reelle behov for utførelsen av rekkefølgebestemmelsen gjeldene fortauet og opparbeidelse vei. Allikevel bidrar tiltaket til økte midler på det tidspunktet rekkefølgebestemmelsene skal utføres, dersom kommunen har planer om det, gjennom villighetserklæringen. På denne måten avhjelper man ulemper utbyggingen kan føre til.

Sårbar eller sjelden natur, jordbruksarealer
Det er ikke registret jordbruksarealer, sårbar eller sjelden natur på eiendommen.

Grønnstruktur (landskap, friområder og lekearealer)
Et tiltak på eiendommen vil ikke berøre landskap, turstier, friområder og fører ikke til reduksjon av et regulert lekeareal, jf. Rikspolitiske planretningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen.

Verdifulle kulturmiljøer/kulturminner og kulturlandskap
Det er ikke registrert noen form for kulturmiljøer eller kulturminner og eiendommen tilhører ikke noe spesielt kulturlandskap.

Faresoner eller hensynssoner
Eiendommen ligger ikke I noen faresoner eller hensynssoner.

100-metersbeltet langs sjø eller vassdrag
Eiendommen ligger i en større avstand enn 100 m fra sjø og vassdrag.

Sosial infrastruktur (barnehager, skole, butikker og grendehus)
Eiendommen har gangavstand på mindre enn en km til all sosial infrastruktur som en innbygger trenger. Å hevde at tomten ikke har sosial infrastruktur vil være det samme som å si at store deler av beboere på Bjørnemyr og Alværn ikke har et levesett eller infrastruktur som støttes av kommune eller regionale myndigheter.

Klimatilpasninger og overvannshåndtering
Studier av grunnen og statistikk på økte nedbørsmengder, tilsier at overvannshåndtering kan skje på egen tomt i lokale drenerende masser. Snø kan ryddes og deponeres på egen eiendom uten at smeltevann vil øke avrenningen over på naboeiendommer. Overvannssituasjonen er redegjort for og tilfredsstillende.

Teknisk infrastruktur (vei, VA, energiløsninger)
Det er en etablert løsning for vei og avkjørsel etter kommunens normer for eiendommen. Tomten har tilgang på etablerte offentlige løsninger for vann, avløp, slokkevann og energiløsninger.

Støysone
Tomten ligger ikke i noen støysone.

Uteoppholdsarealer (MUA)
Målbart uteoppholdsareal er tilgjengelig areal som ikke er bebygget eller benyttet som kjørevei eller som er brattere enn 1:3. Arealplanens krav til MUA er oppfylt med over 1000 kvm uteoppholdsarealer. Valgte uteoppholdsarealer ligger ikke I noen støysone, er solfylte og flate. Arealene er ikke avsatt til vei, parkering eller andre formål.

Blir hensynene tilsidesatt på noen måte ved å innvilge dispensasjon?
Vår tolkning er at hensynene bak §1.2.1 og 1.2.2 i reguleringsplanen ikke blir tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon i denne søknaden, når vi ser det opp imot eiendommens beliggenhet, tilhørighet og fasiliteter.

Private forhold
Private forhold er momenter som ikke skal være avgjørende i en dispensasjonsvurdering, men i dette konkrete tilfelle kan de private forhold vurderes som en fordel i lovens betydning. Det sier seg selv at det er svært fordelaktig at en kondemnabel fritidsbolig uten vann og avløp rives, og erstattes med en enebolig som prosjekteres som en tilgjengelig boenhet og som kan huse en stor familie. Å pusse opp fritidsboligen, samt tilknytte vann og avløp virker lite hensiktsmessig da dette er et område man ønsker å bo og som er regulert som boligarealer. Å bygge ny fritidsbolig strider med reguleringsplanen, så det er ikke aktuelt. Det er heller ikke lov å bo i en fritidsbolig. Det er derfor til alles fordel at man her bygger en ny enebolig.

Fordeler ved å gi dispensasjon i den nevnte søknaden:

1. **Eksisterende infrastruktur er tilstrekkelig:** Tiltaket har allerede tilgang til vei, vann, og avløp, som er opparbeidet. De nødvendige tilkoblingene til infrastruktur er derfor allerede til stede, og utbyggingen vil ikke kreve ytterligere forbedringer av eksisterende fasiliteter. Det betyr at dispensasjonen ikke vil kreve nye investeringer i infrastruktur, noe som gjør det økonomisk fordelaktig og effektivt å tillate bygging på eiendommen.

2. **Ingen vesentlig påvirkning på trafikk og bruk av fortau:** Det argumenteres for at fortauet langs Orreholtet og Lindemannsvei ikke vil bli brukt av fotgjengere eller syklister til eiendommen på Gamle Alværnvei 65. Dermed vil ikke hensynet bak rekkefølgekravet bli vesentlig tilsidesatt.

3. **Lignende dispensasjoner har blitt gitt:** Kommunen har tidligere gitt dispensasjoner for tilsvarende tiltak i området, noe som gir en sterk presedens for å tillate dette prosjektet. Gamle Alværnvei 65 er sammenlignbar med andre eiendommer der slike dispensasjoner er blitt innvilget.

4. **Fremtidige kostnadsbidrag sikres gjennom tinglyst villighetserklæring:** Tiltakshaver forplikter seg til å bidra med sin andel av opparbeidelseskostnaden ved en eventuell fremtidig utbygging av vei og fortau. Dette reduserer risikoen for at kommunen vil sitte igjen med alle kostnadene og sikrer at eventuelle mangler kan håndteres på et senere tidspunkt uten å blokkere bygging i mellomtiden.

5. **Ingen betydelig ulempe for nærområdet:** Det er allerede etablert en rekke boliger i området, inkludert flermannsboliger og rekkehus. Utbyggingen på Gamle Alværnvei 65 vil derfor ikke påvirke bomiljøet negativt. Tiltaket anses også å være av begrenset omfang, og kommunen anerkjenner at det ikke er behov for full reguleringsendring for slike prosjekter. Det påpekes at krav om opparbeidelse av fortau i Orreholtet og Lindemannsvei ikke vil ha praktisk betydning for eiendommen i Gamle Alværnvei 65, siden infrastrukturen fra begynnelsen av veien og bort til Gamle Alværnvei 65 allerede er i god stand og ikke påvirkes av kravene til gang- og sykkelvei.

6. **Økonomisk og ressursmessig effektivitet:** Søker argumenterer for at en detaljregulering eller reguleringsendring ville være en unødvendig ressursbruk gitt tiltakets beskjedne størrelse. Dispensasjon vil spare tiltakshaver for urimelige kostnader ved full opparbeidelse av veianlegg som i utgangspunktet ikke er pålagt andre i området. Dette fremstår som mer kostnadseffektivt for både søker og kommunen. Dette er både rimelig og rettferdig for søker.

7. **Bidrar til positiv utvikling av området:** Bygging av en ny bolig på tomten vil være et positivt bidrag til bomiljøet og fylle ut det som i dag er en fritidsbolig. Dette samsvarer med kommunens mål om boligfortetting i slike områder.

8. **Boligutvikling i et regulert område**: Eiendommen ligger i et område som er regulert for boligformål, og en dispensasjon vil muliggjøre utbygging i tråd med reguleringsplanens overordnede mål. Dette bidrar til utvikling av boliger som allerede er tiltenkt området.

9. **Positivt bidrag til bomiljøet**: Søker ønsker å bygge en bolig som vil være et positivt tilskudd til bomiljøet, og modernisere en eldre fritidsbolig. Dette forbedrer nabolaget og øker boligtilbudet i området, noe som er samfunnsnyttig.

10. **Presedens for tidligere dispensasjoner**: Det har vært flere lignende saker i området hvor kommunen har gitt dispensasjon under tilsvarende forhold. Dette skaper en forventning om likebehandling, og å innvilge dispensasjon vil derfor være i tråd med tidligere praksis.

Ulemper

1. **Uthult reguleringsplan:** Man kan hevde at for mange dispensasjoner blant annet kan uthule reguleringsplanen og hensynet bak den. I så fall praktiserer kommunen et «førstemann til mølla»-prinsipp, hvor tomteeiere som søkte først sitter med en stor fordel av at det ikke er vedtatt «for mange» dispensasjoner og at kommunen ikke har begrenset befolkningens eiendommer gjennom bestemmelser om antall boligbygninger KP § 1. Det kan oppleves som at de tomteeiere som er først ute til å søke, men ikke nødvendigvis har det beste prosjektet eller best egnet tomt, får tillatelse først. Likebehandling er viktig, og vi er av den oppfatning at omsøkt eiendom burde behandles på samme premisser som blant annet eiendommene nevnt i de tidligere eksemplene.
2. **Reguleringsplanens troverdighet:** Reguleringsplanen blir ikke mindre troverdig av å tillate bygging av en ny enebolig, slik de allerede har godkjent i flertall i tidligere saker.
3. **Uforutsigbarhet:** Tiltaket vil ikke gjøre reguleringsplanen uforutsigbart for naboer, da naboer har mulighet til å uttale seg i nabovarslinger og selv kan søke om dispensasjon dersom det er ønskelig. «Naboer» i området har for øvrig søkt om dispensasjoner i minimum 12 andre tilfeller.
4. **Planen settes vesentlig til side:** Vi mener en dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen ikke vil sette planbestemmelsene vesentlig til side iom. at man forplikter seg til å bidra med sin andel av opparbeidelseskostnaden for veianlegg i henhold til gjeldende reguleringsplan, videre anses eksisterende veianlegg som tilstrekkelig for eiendommen og tiltaket vil ikke påvirke dagens trafikkbilde i nevneverdig grad. Det aktuelle fortauet i rekkefølgebestemmelsen vil heller ikke benyttes av gående/syklende til omsøkt bolig. Fortauet som skal opparbeides anses ikke som forbundet med omsøkte tiltak.
5. **Manglende full opparbeidelse av infrastruktur**: Selv om vei, vann og avløp er opparbeidet, vil ikke dispensasjonen kreve at fortau og gangveier ferdigstilles med en gang. Dette kan forsinke ønsket utvikling av trafikksikkerhet og infrastruktur for gående og syklende. Vi mener tiltakets villighetserklæring avhjelper denne ulempen. Iom. at kommunen har uttalt at de ikke har noen planer for området og er usikre på hvor lang tid det vil ta, så er det formålstjenlig å innvilge dispensasjon med villighetserklæringen fremfor å vente til de har lagt planer for området. Reguleringsplanen har eksistert i 20 år og det ventes fremdeles på «planer». Tiltaket bidrar til økonomi dersom kommunen bestemmer seg for opparbeidelse av infrastruktur for gjenværende områder.

Konklusjon
Fordelene ved å gi dispensasjon veier tyngre enn ulempene i dette tilfellet. På den ene siden tillater det utbygging i et område som er regulert til boligformål uten store nye kostnader eller tekniske utfordringer, samtidig som det sikrer fremtidige bidrag til infrastruktur gjennom tinglyste erklæringer. På den andre siden er de potensielle ulempene knyttet til presedens og forsinket opparbeidelse av fortau, men disse vurderes som mindre vesentlige i dette spesifikke området og for dette spesifikke tiltaket, hvor behovet for fortau er lavt og kommunen allerede har godkjent lignende dispensasjoner.
Samlet sett er fordelene, særlig de økonomiske og praktiske, klart større enn ulempene, som i stor grad er teoretiske eller kan håndteres gjennom fremtidige tiltak, da det både legger til rette for fornuftig boligbygging og sikrer fremtidige bidrag til infrastrukturutvikling uten umiddelbare store kostnader for tiltakshaver.

Med vennlig hilsen

Jakob Bjøndal

Jakob Bjøndal
Ansvarlig søker